



PUTUSAN
Nomor 3879 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

USMAN SARIFUDIN PURNAMA PUTRA, bertempat tinggal di Langke Norang, RT 005/003, Desa Ruang, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Danggur, S.H., M.M., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Edi Danggur & Partners, beralamat di Jalan Benda Jaya Timur III, Blok S, Nomor 12, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PARDOMUAN SINAGA**, bertempat tinggal di Kompleks Pegawai, RT 007, RW 004, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Tony, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Tony, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Sakura, Lingkungan Wae Mata, RT 08, RW 03, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022, dan memberi kuasa kepada Eduardus W. Gunung, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Eduardus Gunung & Partners, beralamat di Hotel Bajo Beach, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 3879 K/Pdt/2023



Barat, berdasarkan Surat Suara Khusus tanggal 21 September 2022;

2. **MIZAN HARIADI**, bertempat tinggal di RT 000, RW 000, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nyoman Putra Selamat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum OSS Legal, beralamat di Jalan Pura Segara, Banjar Siut, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023;
 3. **HADISA**, bertempat tinggal di RT 013, RW 003, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Para Termohon Kasasi;

D a n

KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR) KABUPATEN MABAR, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Budi Hartanto, S.SiT., M.H., berkedudukan di Jalan Frans Nala, Nomor 12, Labuan Bajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Max Melkianus Herewila, S.ST., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Jalan Frans Nala, Nomor 13, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 3879 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan Hibah dari Saniasa Hasan Abu (ibu dari Penggugat) kepada Penggugat pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu (29-11-2000) atas sebidang tanah seluas 4.516 m² (empat ribu lima ratus enam belas meter persegi);
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak atas tanah objek sengketa seluas 4.516 m² (empat ribu lima ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Pasir Panjang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jemaling Apis,
Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Pantura,
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abdul Haji,
Sebelah barat berbatasan dengan laut;
4. Menyatakan sebagai hukum surat jual beli dan/atau surat peralihan hak yang mengatasnamakan Saniasa Hasan Abu tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00320/Wae Kelambu, Gambar Situasi Nomor 1059/1995 terdaftar atas nama Tergugat I, selanjutnya beralih kepada Tergugat II seluas 4.229 m² (empat ribu dua ratus dua puluh sembilan meter persegi); dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01367/Batu Cermin, Surat Ukur Nomor 00666/2019 seluas 287 m² (dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terdaftar atas nama Tergugat III penerbitannya tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 3879 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) dan kerugian *immateriil* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hunian dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Turut Tergugat untuk memproses Sertipikat Hak Milik Nomor 00320/Wae Kelambu, Gambar Situasi Nomor 1059/1995 yang saat ini terdaftar atas nama Tergugat II untuk dibaliknama menjadi atas nama Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari manakala Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa seluas 4.516 m² (empat ribu lima ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Pasir Panjang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jemaling Apis,
Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Pantura,
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abdul Haji,
Sebelah barat berbatasan dengan laut;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);



13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini;

14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III:

1. *Exceptio plurium litis consortium* (subjek hukum Tergugat/Turut Tergugat tidak lengkap);
2. Objek gugatan kabur (*obscur libel*);
3. Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
4. Penggugat tidak punya *legal standing* sebagai Penggugat (eksepsi *disqualifikatoir*);
5. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);
2. Eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tergugat I:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat I/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengalami derita kerugian baik secara materiil maupun secara *immateriil* atas akibat dari gugatan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar derita kerugian yang di alami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I atas akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang telah keliru menggugat Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, hal mana kerugiannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* (*ex aequo et bono*);

Tergugat III:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat III/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengalami derita kerugian baik secara materiil maupun secara *immateriil* atas akibat dari gugatan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar derita kerugian yang di alami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III atas akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang telah keliru menggugat Tergugat III/Penggugat Rekonvensi, hal mana kerugiannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbj, tanggal 4 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 3879 K/Pdt/2023



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat surat pernyataan hibah dari Saniasa Hasan Abu kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas sebidang tanah seluas 4.516 m² (empat ribu lima ratus enam belas meter persegi);
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik atas tanah objek sengketa seluas 4.516 m² (empat ribu lima ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Pasir Panjang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jemaling Apis,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Pantura,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abdul Haji,
 - Sebelah barat berbatasan dengan laut;
4. Menyatakan surat jual beli dan/atau surat peralihan hak yang mengatasnamakan Saniasa Hasan Abu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00320/Wae Kelambu, Gambar Situasi Nomor 1059/1995 terdaftar atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang telah beralih kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi seluas 4.229 m² (empat ribu dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01367/Batu Cermin, Surat Ukur Nomor 00666/2019 seluas 287 m² (dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terdaftar atas nama Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 3879 K/Pdt/2023



7. Menghukum Turut Tergugat untuk melakukan perubahan pada data kepemilikan mengenai bidang tanah yang sudah didaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00320/Wae Kelambu, Gambar Situasi Nomor 1059/1995 sebelumnya terdaftar atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang telah beralih kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi menjadi atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.436.600,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Kupang telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt/2023/PT KPG, tanggal 8 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dari Terbanding I, III/Pembanding III, IV semula Tergugat I, III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dan dari Terbanding II/Pembanding II semula Tergugat II Konvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbj, tanggal 4 Januari 2023 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 3879 K/Pdt/2023



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I, III/Pembanding III, IV semula Tergugat I, III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Terbanding I, III/Pembanding III, IV semula Tergugat I, III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding I/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 13 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 3879 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 27/Pdt/2023/PT KPG, tanggal 8 Maret 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan Hibah dari Saniasa Hasan Abu kepada Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas sebidang tanah seluas 4.516 m² (empat ribu lima ratus enam belas meter persegi);
3. Menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik atas tanah objek sengketa seluas 4.516 m² (empat ribu lima ratus enam belas meter persegi), yang terletak di Pasir Panjang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jemaling Apis,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Pantura,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abdul Haji,
 - Sebelah barat berbatasan dengan laut;
4. Menyatakan surat jual beli dan/atau surat peralihan hak yang mengatasmakan Saniasa Hasan Abu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 3879 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00320/Wae Kelambu, Gambar Situasi Nomor 1059/1995 terdaftar atas nama Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang telah beralih kepada Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi seluas 4.229 m² (empat ribu dua ratus dua puluh sembilan meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01367/Batu Cermin, Surat Ukur Nomor 00666/2019 seluas 287 m² (dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terdaftar atas nama Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Termohon Kasasi/Turut Tergugat untuk melakukan perubahan pada data kepemilikan mengenai bidang tanah yang sudah didaftar pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00320/Wae Kelambu, Gambar Situasi Nomor 1059/1995 sebelumnya terdaftar atas nama Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang telah beralih kepada Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi menjadi atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 3879 K/Pdt/2023



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 11 April 2023 dan 13 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi III tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 29 Maret 2023 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 11 April 2023 dan 13 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah yang berasal dari milik Ibrahim telah dijual sebelumnya oleh Saniasa Hasan Abu, maka Saniasa Hasan Abu tidak mempunyai hak lagi atas tanah tersebut, selain itu pada saat penghibahan ternyata Usman Sarifudin Purnama Putra selaku penerima hibah belum dipandang cakap secara hukum untuk membuat persetujuan, maka hibah itu tidak memenuhi syarat dalam Pasal 1688 KUHPerdara *juncto* Pasal 1330 KUHPerdara, dan bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1425 K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991, karena itu hibah di bawah tangan dalam Surat Pernyataan Hibah tanggal 29 November 2000 dinyatakan batal;

Bahwa oleh karenanya sudah tepat pertimbangan putusan *judex facti* Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan alas hak atas tanah objek sengketa, dan sebaliknya Tergugat I Konvensi telah dapat membuktikan alas haknya atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00320 atas nama Pardomuan Sinaga adalah diperoleh atas dasar jual beli secara sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00320 seluas 10.060 m² (sepuluh ribu enam puluh meter persegi) adalah sah milik Tergugat I Konvensi, maka peralihan hak atas tanah tersebut kepada Mizan Hariadi (Tergugat II Konvensi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 119/JB/KK/V/2014, tanggal 10 Mei 2014 adalah sah menurut hukum, dan

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 3879 K/Pdt/2023



oleh karena proses pembelian tanah tersebut oleh Tergugat II Konvensi telah ditindaklanjuti dengan balik nama sehingga pemegang hak atas tanah tersebut menjadi atas nama Mizan Hariadi, maka kriteria pembeli beriktikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 telah terpenuhi, dan demikian pula terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat III Konvensi seluas 16.040 m² (enam belas ribu empat puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01367/Batu Cermin atas nama Hadisa (bukti T.3-1) dimana tidak dapat dibuktikan adanya cacat yuridis dalam perolehan tanah hak milik tersebut, maka penguasaan tanah tersebut oleh Hadisa didasarkan alas hak yang sah;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi USMAN SARIFUDIN PURNAMA PUTRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **USMAN SARIFUDIN PURNAMA PUTRA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Imnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

TTd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 3879 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Imazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 3879 K/Pdt/2023